

1500407-78.2021.8.26.0653

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... denúncias a respeito da suposta prática de tráfico de drogas pelo réu e por seu filho, o qual, aliás, estava saindo do imóvel.

No mesmo sentido foi o depoimento de Daniel de Almeida Sipos, também policial civil.

Com efeito, a confissão somente pode ser rejeitada como elemento de prova se estiver em antagonismo com os demais elementos de convicção, o que não é o caso dos autos, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni, nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500407-78.2021.8.26.0653 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500407-78.2021.8.26.0653

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3052779/2021 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 18707240 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 18707219 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 18707218 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 18707217 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 18707215 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

EDSON ANTONIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

EDSON ANTÔNIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/06 porque, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 15h00, na Rua Aristóteles de Carvalho, nº 320, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de uso pessoal, uma porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, na forma de cigarro, pesando cerca de 1,1g, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dispensado, no mais, o relatório (Lei n. 9.099/95, artigo 81, § 3º).

DECIDO.

A pretensão punitiva exposta na denuncia procede, eis que seguramente demonstradas materialidade e autoria do delito imputado à ré.

A materialidade da infração penal restou comprovada pelo boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 01/03, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 05), pelo laudo de exame toxicológico de fls. 47/49, bem como pela prova oral produzida.

Do mesmo modo, a autoria é inconteste.

Em juízo, ouvido sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa, o réu confessou a prática delitiva, afirmando ser usuário de maconha há bastante tempo. O policial civil Diego Carlos Martins relatou que estavam em diligências nos bairros Cohab 4, 5 e 6 quando avistaram um veículo trafegando em velocidade incompatível com o local. Acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura para que o veículo que tinham avistado parasse. Quando o veículo parou, constataram que o condutor era o réu e, em sua posse, foi encontrado um cigarro de maconha parcialmente consumido. Ao ser questionado a respeito da existência de mais drogas em sua casa, Edson negou. Afirmou, ainda, que havia denúncias a respeito da suposta prática de tráfico de drogas pelo réu e por seu filho, o qual, aliás, estava saindo do imóvel.

No mesmo sentido foi o depoimento de Daniel de Almeida Sipos, também policial civil.

Com efeito, a confissão somente pode ser rejeitada como elemento de prova se estiver em antagonismo com os demais elementos de convicção, o que não é o caso dos autos, em que a confissão espontânea do réu encontra respaldo no conjunto probatório.

Por outro lado, em que pese a bem articulada defesa, não se pode cogitar da aplicação do princípio da insignificância como forma de exclusão da tipicidade da conduta do réu.

Isso porque, não obstante pequena a quantidade de droga apreendida, o bem jurídico aqui tutelado é a saúde pública, e não o patrimônio, base sobre o qual se construiu o alegado princípio.

Ao editar o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, o legislador quis coibir qualquer das condutas lá descritas, sem qualquer ressalva quanto à quantidade da substância, posto que a deterioração causada pela droga não se limita àquele que a ingere. Com a norma em questão, evita-se o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade.

Sobre a razão da incriminação das condutas previstas no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi assim expõem:

"A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que a conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo da difusão dos tóxicos." (Lei de Drogas Anotada. Lei n. 11.343/2006. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2008, p. 46 - grifamos).

De fato, todo delito associado a entorpecentes constitui risco potencial para a sociedade, porque todos eles vulneram o bem tutelado na norma.

Não por outro motivo, o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 cuida de infração de mera conduta, sendo prescindível perigo concreto ao bem jurídico, vale dizer, para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O perigo é presumido em caráter absoluto, bastando, para a configuração do crime, que a conduta seja subsumida em um dos verbos previstos.

Certo, portanto, que a subsistência do caráter criminoso da conduta se justifica pela lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade e saúde públicas, e não apenas a saúde do viciado.

Da mesma forma, e pelos mesmos motivos, impossível reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Neste sentido:

"...Neste ponto não há de ser reconhecida, ainda, a alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, em virtude do princípio da alteridade. Alega o apelo defensivo que como o porte de drogas para uso não afetaria esfera jurídica outra além da do próprio agente ativo do tipo, o usuário, tal conduta não poderia ser penalmente tipificada e o respectivo artigo seria, por conseguinte, materialmente

inconstitucional.

Todavia, tal alegação não procede. Não se pode perder de vista que o que é criminalizado não é o uso de entorpecente, mas sim o seu porte, que tem reflexo na coletividade e na saúde pública, bens jurídicos relevantes que extrapolam a esfera individual do usuário. Apesar das discussões na sociedade civil acerca da descriminalização de drogas, ainda é adotado, como escolha política de nosso legislativo, o modelo de tipificação penal do porte e venda de entorpecentes como meio de frear a disseminação de tais substâncias, em virtude de seus efeitos danosos que se espraiam muito além dos usuários por toda a sociedade.

Nesse sentido, o Desembargador Ary Belfort, como relator da Apelação Criminal nº 211.041-3 (Mairiporã, 4ª Câmara Criminal, 9-10-1996) ainda na vigência da Lei 6.368/76, mas de forma completamente aplicável à legislação em vigor -, já pontuou com muita percuciência que a inconstitucionalidade do porte de drogas 'parte do pressuposto errado de que haja punição para o utente. Mas não há isso em nosso país e em nosso sistema penal-típico. Usar, no Brasil, não infringe a lei especial; nem lei alguma; o que proíbe a Lei é adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio. Portanto, assegura sua liberdade individual, uso o tóxico que quiser, tanto quanto puder. Mas não guarde, não transporte consigo. Pois nestas figuras está, precisamente, o perigo à coletividade que sabiamente a Lei quis evitar" (AC 0002009-72.2012.8.26.0564, 16ª Câmara de Direito Criminal, TJ/SP, Rel. Otávio de Almeida Toledo, 04.02.2014).

Destarte, típica a conduta, resta apenas aplicar a merecida e suficiente sanção.

Dentre as penas cominadas no artigo 28 da Lei de Drogas, observo que a pena de advertência sobre os efeitos da droga afigura-se adequada e suficiente à reprovação da conduta. Desnecessária a imposição de outra medida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia e, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, CONDENO Edson Antônio da Silva, qualificado nos autos, à sanção prevista no inciso I da Lei 11.343/06, qual seja, ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga.

Oficie-se para a incineração do entorpecente, caso essa providência ainda não tenha sido adotada.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as devidas comunicações.

P.R.I.C.

Vargem Grande do Sul, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA